



CURSO DE
AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS

MÓDULO 04

Avaliações Judiciais

Você está no **Módulo 4**

Avaliações Judiciais

Ao longo deste módulo, você vai descobrir como atuar como perito judicial em processos que envolvem avaliação de imóveis. Vai entender como funciona a nomeação por juízes, como se cadastrar nos tribunais, como apresentar o laudo nos autos e quais são os prazos e responsabilidades. Também verá exemplos práticos de laudos judiciais e aprenderá a calcular honorários nesse contexto.

As disciplinas deste módulo são:

- 1** As Avaliações Judiciais
- 2** Exemplo de Parecer/Laudo Judicial – Partes 1 a 5
- 3** Como Calcular Honorários nas Avaliações Judiciais

Você pode [clicar nos links acima](#) para ir direto a página da disciplina.

Bons estudos!

AS AVALIAÇÕES JUDICIAIS

Avaliações judiciais geralmente ocorrem para que se possa mediar e resolver um conflito no âmbito da justiça - seja ela para uma **penhora**, **inventário**, **litígio matrimonial** ou até mesmo para **garantias bancárias**.

Este serviço recebe a denominação de “**Avaliação judicial de imóveis**” quando é feita por determinação de um(a) juiz(a). É sabido que quando o(a) juiz(a) se depara com uma causa que envolve imóveis, inicialmente ele determina ao Oficial de Justiça que execute a avaliação, e este, por sua vez, quando se declara “incompetente” para tal serviço, o(a) juiz(a) precisa nomear um perito avaliador para que faça esta avaliação. Este perito é então chamado de **PERITO JUDICIAL** e prestará seu serviço à justiça durante a fase de produção de prova do processo.

Porém, para que o Corretor Avaliador possa fazer a avaliação judicial de imóveis este profissional precisa estar cadastrado nas varas judiciais para ser nomeado por um(a) juiz(a).

Assim, qualquer profissional avaliador imobiliário que esteja apto a exercer a atividade pode fazer seu cadastro nos tribunais de justiça, como um auxiliar da justiça, para ser nomeado a função, seja ela na esfera gratuita ou nas outras demandas.

Como é feito o cadastro?

Na maioria dos tribunais é feito eletronicamente, via internet, de forma bem intuitiva. O sistema de nomeação geralmente funciona como uma espécie de rodízio, através de sorteio, para que todos avaliadores cadastrados tenham a mesma chance de nomeação.

Importante: O cadastro neste caso NÃO é o CNAI – Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários do Sistema COFECI – CRECI e sim cadastro mantido pelos tribunais.

CNAI

Cadastro Nacional de
Avaliadores Imobiliários



CPTEC

Cadastro Eletrônico de Peritos e
órgãos Técnicos ou Científicos



Assim que o avaliador é nomeado pelo(a) juiz(a) ele deve estipular seus honorários (veremos mais sobre este cálculo nas próximas aulas) no prazo máximo de 05 ou até mesmo de 15 dias, através de petição de honorários. O juiz então analisará o valor peticionado, fará intimação das partes para que elas analisem os valores solicitados e possam **pugnar** ou **impugnar**, e posteriormente o juiz poderá aprovar ou não o solicitado pelo perito.

Dependendo da dificuldade dos trabalhos a serem executados e caso o juiz não aprove os valores inicialmente solicitados ele poderá determinar o valor dos honorários a seu **entendimento** ou então nomear outro perito para que este apresente seus honorários com valores mais adequados ao caso.

EM RESUMO:

AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS

- Determinada por um(a) juiz(a) para resolver disputas envolvendo imóveis.
- Se o Oficial de Justiça não puder avaliar, um **Perito Judicial** é nomeado.
- O corretor avaliador deve estar **cadastrado nos tribunais** (CPTEC) para ser nomeado.
- Após a nomeação, tem **5 a 15 dias** para apresentar seus honorários.
- Baseado nos honorários, o juiz pode aprovar, ajustar ou indicar outro perito.

Uma vez definidos os honorários, o avaliador junta uma nova petição ao processo informando ao juiz(a) se aceita ou não a demanda também. Uma vez aceita, ele pode requerer 50% do valor adiantado e o restante a receber no final, quando entregar o laudo de avaliação do imóvel e as partes tecer suas considerações.

OS AVANÇOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PERANTE A ATUAÇÃO COMO PERITO JUDICIAL

Na primeira versão do Código de 1973, a nomeação de peritos era mais flexível, permitindo ao juiz escolher qualquer profissional com nível universitário e registro no órgão de classe correspondente. A comprovação da especialidade era feita por meio de certidões, mas sem uma regulamentação uniforme em nível nacional.

Com a atualização do Código de Processo Civil (CPC) em 2015, a nomeação de peritos tornou-se mais organizada e padronizada. A exigência de formação superior específica foi substituída pelo critério de “**legalmente habilitado**”, garantindo que o nomeado possua qualificação comprovada, sem a obrigatoriedade de um diploma universitário.

Na próxima página, vamos visualizar **um modelo de Laudo Judicial** na prática.

EXEMPLO DE PARECER / LAUDO JUDICIAL - PARTE 01

Abaixo e nas próximas páginas, vamos visualizar um exemplo de PTAM voltado a avaliação de imóvel urbanos. Você também pode clicar no botão abaixo para fazer o download no modelo para treinos e futuras utilizações:

EXEMPLO DE PARECER TÉCNICO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

Este Laudo de avaliação atende a todos os requisitos e da **LEI 6.530/78** que regulamenta a profissão de Corretores de Imóveis, e a **RESOLUÇÃO 1.066/2007 do COFECI** – Conselho Federal de Corretores de Imóveis.

A avaliação obedece aos critérios mercadológicos da Norma Brasileira da **ABNT-NBR 14.653**.

Autos: N. XXX.XX.XXXXXX-X

NOME DO CORRETOR AVALIADOR, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, **CRECI/SC 0000** e Perito Avaliador Judicial, **CNAI 0000**, com residência na Rua XXX, XX, Bairro XXXX, Município de XXXX - XX, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na qualidade de Perito Avaliador nomeado nos autos de execução acima grifado apresentar o seguinte:

LAUDO PERICIAL; com base nos dados obtidos através de pesquisa *in loco* na região do imóvel.

II. Objetivo do Parecer Técnico.

Indicado dentro do processo em epígrafe, o trabalho servirá de base para apropriar corretamente o valor de mercado do imóvel que se encontra em **execução de sentença de desapropriação** para fins de instalação de aparato comunitário. Portanto, o trabalho ora apresentado é o resultado técnico obtido por meio de pesquisa de campo seguindo o “Método Direto de Comparação de Dados de Mercado”.

III. Da Propriedade. (Identificação e Caracterização do Imóvel)

1.a- O imóvel é um terreno, constituído pelo Lote N. 001 (um) da Quadra N. 013 (treze), do denominado Loteamento “Jardim Santo Antônio”, situado no lugar XXXX, zona urbana do Município de XXXX - XX; com as seguintes características e confrontações: medindo de frente duas linhas; a primeira com 11,00 metros e a segunda com 9,42 metros, ambas para o lado Ímpar da Rua “A” (Rua Santo Antônio); medindo 17,00 metros de largura de fundos, confrontando com terras de XXXXX; medindo 25,00 metros de extensão do lado direito de quem vem de frente olha o imóvel, confrontando com o Lote N. 002 (dois); e medindo 19,00 metros de extensão de lado esquerdo, confrontando com a rua “H”, onde faz esquina perfazendo a área total de 417,00 metros quadrados.

*** Dados Cartório de Registro de Imóveis – XXXXXX – Emitido em 19/06/2021.**

1.b- O imóvel é cadastrado na Prefeitura Municipal de XXXX-XX, sob a inscrição imobiliária N. XXXXXXXXX, cujo proprietário consta o Sra. XXXXXX. (ANEXO – 01)

Para fins de averiguação, seus dados junto a Administração de Receitas da Prefeitura Municipal de XXXXXX-XX, constam:

Logradouro do Imóvel: Rua Santo Antônio, 831 – Loteamento Santo Antônio, Bairro XXXXX, Município de XXXX-XX.

Ocupação do Lote: Construção paralisada, cuja área construída corresponde a 126,00 metros quadrados, de alvenaria, telhado de barro, revestimento externo reboco sem pinturas, esquadrias de madeira, estado de conservação normal, residencial, não averbada, não murada e sem passeio.

Dados outros do Terreno: Terreno de Esquina, medindo 417,58 metros quadrados, particular, com topografia em declive, cujo solo (pedologia) é de classificação firme, sem rede de água, esgoto e energia elétrica.

***Dados do cadastro do IPTU – Prefeitura de XXXXX-XX – Emitido em 19/06/2012 (Anexo - 2)**

1.c- O imóvel avaliado corresponde a um lote de 417,00 metros quadrados situado no Município de XXXXX, no Bairro XXXX, no loteamento Santo Antônio, cujo logradouro é; Rua Santo Antônio, 831 esquina com a Rua “H”.

EXEMPLO DE PARECER / LAUDO JUDICIAL - PARTE 02

Neste imóvel consta uma obra não finalizada em precárias condições de conservação, trata-se de uma construção de concreto do tipo “laje” e uma edificação de moradia do tipo “meia água” inacabada sem “reboco”, com cobertura simples de telha de modelo “brasilit”, com aberturas de madeira em precário estado de conservação.

O terreno em questão encontra-se coberto por “mato”, “sem muros” e “sem passeio”. Possui duas testadas, portanto é um terreno de esquina; apresenta declive acima de 15° em relação ao seu logradouro principal.

Ao lado deste existe uma invasão, impedindo a conclusão da Rua “H”, quanto a Rua Santo Antônio, não possui pavimentação, provavelmente desprovida de saneamento básico, pois os tubos encontram-se posicionados ao longo da rua para futuras instalações.

Próximo ao imóvel é possível identificar duas realidades:

a) Ao longo da Rua “H”, na direção dos fundos do terreno está sendo construído um empreendimento imobiliário da empresa Loteadora Irineu Imóveis, cujo futuro loteamento encontra-se em fase de conclusão com todas as benfeitorias exigidas por Lei para um empreendimento desta magnitude, portanto trata-se de um caso em que poderá exercer influência futura na valorização do imóvel avaliado.

b) Na Rua Santo Antônio, sentido periferia, ocorre possíveis invasões de terra, com edificações precárias e vizinhança de baixo poder aquisitivo. Sendo a região motivo de desconfiança para futuros investidores. Neste caso, a influência será negativa para futura valorização do imóvel.

Quanto à propriedade, consta de acordo com anexos, que ela atualmente pertence ao Sr. XXXXXX e seu esposo Sr. XXXXXX. Este imóvel foi adquirido dos antigos proprietários pelos atuais no dia 14/12/2011, conforme processo e registro notarial em anexo.

Portanto:

Estabelecidas as características do imóvel através do Cartório de Registro de Imóveis e do espelho do Cadastro do IPTU, fez-se necessária a vistoria nos dias 20 (vinte) e 21 (vinte e um) de junho de 2021.

Na vistoria constatou-se que o mercado imobiliário na Cidade de XXXXX-XX, é crescente devido à instalação de novos empreendimentos industriais na região e que a procura de imóveis, tanto para fins comerciais e para fins residenciais é crescente. No imóvel em questão se fez necessária à avaliação do terreno e também da benfeitoria existente*.

*** Parecer do Perito.****IV. Da Metodologia.**

Para a avaliação do terreno foi utilizado o **Método Comparativo Direto de Dados do Mercado**, porém se fez necessária a utilização do **Método de Custo**, para valorar a edificação existente no local. Somando-os para fins de atribuir o valor do imóvel, utilizando o **Método Evolutivo**.

V. Da análise de Mercado.

O imóvel localiza-se em bairro tradicional da Cidade de XXXXX-XX, constituído preferencialmente por casas de médio e baixo padrão. Atualmente no Bairro há uma tendência de valorização do mercado imobiliário, devido aos investimentos recebidos pelo município através da inclusão de empresas novas na região.

O imóvel avaliado representa uma perspectiva futura de comercialização, porém não interfere na valoração atual do bem.

A pesquisa de mercado realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2012 foram baseadas em imóveis comercializados e em oferta no próprio bairro, com características próximas, pois é do entender do Perito que *não há imóveis totalmente iguais no mercado*. A pesquisa concentrou-se em entrevistas com proprietários particulares, imobiliárias que atuam na região e pesquisa através de contato telefônico.

EXEMPLO DE PARECER / LAUDO JUDICIAL - PARTE 03

VI. Aplicando o Método Comparativo Direto de Mercado

Portanto, a pesquisa indicou as seguintes amostras:

Para fazer a avaliação do valor de mercado do terreno, foi eleito o **“MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO”**, segue abaixo o resultado da pesquisa através do quadro amostral.

QUADRO AMOSTRAL

Nº	BAIRRO	POSIÇÃO	ÁREA TOTAL M²	VALOR (R\$)
01	XXXXX	FRENTE	360,00	45.000,00
02	XXXXX	FRENTE	250,00	28.000,00
03	XXXXX	FRENTE	240,00	32.000,00
04	XXXXX	FRENTE	331,00	16.000,00
05	XXXXX	FRENTE	331,00	38.000,00
06	XXXXX	FRENTE	325,00	50.000,00
07	XXXXX	FRENTE	750,00	150.000,00
08	XXXXX	FRENTE	300,00	44.900,00
09	XXXXX	FRENTE	359,60	54.900,00
10	XXXXX	FRENTE	325,00	27.000,00
11	XXXXX	FRENTE	429,00	25.000,00
12	XXXXX	FRENTE	360,00	65.000,00
13	XXXXX	FRENTE	360,00	48.800,00
14	XXXXX	ESQUINA	400,00	35.000,00
15	XXXXX	FRENTE	360,00	33.000,00

Em pesquisa **“in loco”** foram captados, através de entrevistas com proprietários particulares, corretores de imóveis (por meio de contato pessoal e por telefone) e consulta em classificados, os imóveis acima relacionados, seus respectivos valores e suas áreas.

Portanto, com base nas informações do quadro amostral será determinado o valor médio do m² do imóvel na região do imóvel em questão, que possui 417,00 m².

DESCOBRINDO O VALOR MÉDIO DO M² DO TERRENO (Vmt).

Nº	ÁREA TOTAL M ²	VALOR (R\$)	R\$/m ²
01	360,00	45.000,00	125,00
02	250,00	28.000,00	112,00
03	240,00	32.000,00	133,33
04	331,00	16.000,00	48,33
05	331,00	38.000,00	114,80
06	325,00	45.000,00	138,46
07	750,00	150.000,00	200,00
08	300,00	44.900,00	149,66
09	359,60	54.900,00	152,66
10	325,00	27.000,00	83,08
11	429,00	25.000,00	58,27
12	360,00	65.000,00	180,55
13	360,00	43.800,00	121,66
14	400,00	35.000,00	87,50
15	360,00	33.000,00	91,66

TOTAL DO VALOR DAS AMOSTRAS/M² = R\$ 1.796,96 ÷ 15 = R\$ 119,79

HOMEGENEIZANDO AS AMOSTRAS

Vmt = R\$ 119,79

+15% = R\$ 137,75

-15% = R\$ 101,82

EXEMPLO DE PARECER / LAUDO JUDICIAL - PARTE 04

Nº	ÁREA TOTAL M²	VALOR (R\$)	R\$/m²
01	360,00	45.000,00	125,00
02	250,00	28.000,00	112,00
03	240,00	32.000,00	133,33
04	331,00	16.000,00	48,33
05	331,00	38.000,00	114,80
06	325,00	50.000,00	153,85
07	750,00	150.000,00	200,00
08	300,00	44.900,00	149,66
09	359,60	54.900,00	152,66
10	325,00	27.000,00	83,08
11	429,00	25.000,00	58,27
12	360,00	65.000,00	180,55
13	360,00	48.800,00	135,55
14	400,00	35.000,00	87,50
15	360,00	33.000,00	91,66

TOTAL DO VALOR DAS AMOSTRAS/M² = R\$ 620,68 ÷ 5 = R\$ 124,13

VALOR TOTAL M² = R\$ 124,13 m²

VALOR BASE ESTIMADO DO METRO QUADRADO DO TERRENO

R\$ 124,13 m²

FATORES DE CORREÇÃO

1- CORREÇÃO DE TESTADA:

TERRENO: TESTADA PRINCIPAL: 11,00 m

AMOSTRAS: TESTADA PRINCIPAL: 13,00 m

Conforme norma; **Desvalorização de 3.5%**

VALOR ESTIMADO DO M² R\$ 124,13 – 3,5% = R\$ 119,78

OBS: A testada2 possui as mesmas metragens dos outros imóveis comparados, portanto não sofre alteração.

2- DEPRECIAÇÃO DO TERRENO EM DECLIVE:

O terreno possui declive até 20°, conforme Mayer2003, nesta situação o imóvel deve sofrer a **desvalorização de 20%**.

VALOR ESTIMADO DO M² R\$ 124,13 – 20% - R\$ 99,30

3- VALORIZAÇÃO DE TERRENO EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE TESTADAS

Quanto ao número de testadas, para Mayer 2003, deve haver a valorização do imóvel quando ele possuir mais de uma testada. O terreno em questão por ser de esquina apresenta duas testadas e deve sofrer valorização de acordo com as normas de 15%. Logo;

VALOR ESTIMADO DO M² R\$ 124,13 + 15% = 142,74

EXEMPLO DE PARECER / LAUDO JUDICIAL - PARTE 05

DESCOBRINDO O VALOR PONDERADO DO M² APÓS CORREÇÃO DE FATORES

$$VM^2 = V_{BASE} + V_{TESTADA} + V_{DECLIVE} + V_{TESTADA\ MULTIPLA} \div 4$$

$$VM^2 = R\$ 124,13 + 119,78 + R\$ 99,30 + R\$ 142,74 \div 4$$

$$VM^2 = 121,49$$

Portanto, para que se possa saber o valor estimado do terreno, basta multiplicar o valor estimado do metro quadrado pela sua área.

Logo,

$$VT = VM^2 \times \text{ÁREA}$$

$$VT = 121,49 \times 417,00 \text{ m}^2$$

$$VT = R\$ 50.661,33$$

VII. Aplicando o Método Comparativo de Custo de Reprodução.

AVALIAÇÃO DA BENFEITORIA EXISTENTE NO LOCAL

A Benfeitoria existente no terreno consta no espelho de cadastro de IPTU da Prefeitura Municipal de XXXXX em anexo.

Trata-se de uma área construída no total de 126,00 m², porém não concluída e em péssimas condições de conservação.

Para a valoração deste item foi utilizado o “Método de Custo”, cuja fórmula segue abaixo.

$$\text{CUSTO} = (Ae \times \% \text{ CUB}) \times Ime - (Fd)$$

Ae – Área construída

CUB – Custo Unitário Básico*

* Neste caso usa-se os (%) percentuais, pois corresponde a obra não concluída.

Para melhor clareza foi atribuído 15% do valor do CUB/SC de julho de 2021.

$$R\$ 346,18$$

fonte: <https://www.sindusconbc.com.br/cub/>

Ime – Índice médio estimado*

* Corresponde a gasto estimados com equipamento e despesas indiretas para a construção, por norma usa-se o índice 1,10.

Fd – Fator depreciação (Tabela Hoss-Heidecke)

Portanto,

$$\text{CUSTO} = (126\text{m}^2 \times \text{R\$ } 346,18) \times 1,10 - 70\%$$

$$\text{CUSTO} = (\text{R\$ } 43.618,68) \times 1,10 - 70\%$$

$$\text{CUSTO} = \text{R\$ } 47.980,54 - 70\%$$

$$\text{CUSTO} = 14.394,16$$

O Valor a Benfeitoria está estimado em R\$ 14.394,16

Após investigação nos terrenos e nos mapas dos loteamentos da prefeitura, quanto à metragem, testadas, declive entre outros fatores que podem influenciar no valor real do imóvel se faz necessário algumas correções que seguem abaixo.

VIII. Aplicando o Método Evolutivo

O Método Evolutivo é a soma dos resultados dos valores apurado para cada item avaliado, resultando no valor global do bem.

Assim, para que se tenha o “valor de mercado” do imóvel ora avaliado, deve-se multiplicar o valor do metro quadrado apurado pelo tamanho do bem.

Desse modo;

$$\text{VI} = \text{VT} + \text{VALOR DA EDIFICAÇÃO}$$

$$\text{VI} = \text{R\$ } 50.661,33 + 14.394,16$$

$$\text{VI} = 65.055,49$$

CONCLUSÃO:

É do entender do Perito Avaliador que o valor para a área avaliada, considerando-se suas benfeitorias e condições atuais quanto às instalações nele contidas, no estado em que se encontram e na data da vistoria, é de:

VALOR MÉDIO ESTIMADO

R\$ 65.055,49

(Sessenta e Cinco Mil Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Limite inferior: R\$ 61.802,71

Limite superior: R\$ 68.308,26

Obs: Deverá o Perito Avaliador, datar o Parecer Técnico, Assinar, Colocar o Selo Certificador e posteriormente inserir os Anexos, seu breve Currículo e demais documentos que entender necessários, bem como a bibliografia utilizada.

Exemplos de Anexos:

- 1- CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS;
- 2- ESPELHO DO CADASTRO DO IPTU – PREFEITURA;
- 3- MAPA DO LOTEAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E QUADRA;
- 4- MAPA DO BAIRRO;
- 5- CÓPIA DE ESCRITURA PÚBLICA;
- 6- FOTOS.

COMO CALCULAR HONORÁRIOS NAS AVALIAÇÕES JUDICIAIS

Quando o corretor é nomeado como Perito Avaliador Judicial, existem duas formas de se observar a proposta de honorários para tal trabalho.

Prestação de serviços para Assistência Judicial GRATUITA

Nesta situação os valores para o pagamento de honorários é determinado pelo juízo dos autos. Geralmente segue o previsto em Convênios firmados através de Atos Normativos determinados pelo Conselho de Magistrados.

Obs: É recomendado ao Avaliador cadastrado no sistema de justiça gratuita de cada Estado, buscar através do site de justiça de seu Estado as informações pretendidas.

Prestação de serviços para Justiça NÃO GRATUITA e para terceiros diversos.

Quando o Avaliador Imobiliário é contratado por terceiros ou então é nomeado para atuar em processo, tornando-se um Perito Judicial, e nessa situação não há concessões de gratuidade, deve o Avaliador de Imóveis formular proposta de honorários para a execução dos trabalhos pretendidos.

Neste caso é importante ressaltar que não existe uma tabela válida de honorários para a emissão do PTAM, embora alguns CRECI's sugiram valores a serem aplicados.

Como já vimos, é recomendável que o Avaliador busque compreender a extensão dos trabalhos, o grau de dificuldade, o tempo para a leitura dos fatos e elaboração do Parecer Técnico, bem como, prever gastos com deslocamentos, aquisição de documentos, contratação de terceiros, entre outros fatores relevantes para a execução laboral técnica, semelhante ao que já visualizamos nos honorários para elaboração do PTAM.

Muitos CRECIs também oferecem tabelas orientativas para auxiliar na precificação. Por exemplo:

Exemplo de tabelas orientativas:

- **CRECI-SP:** A tabela sugere uma faixa de R\$ 1.500 a R\$ 6.000 para avaliações completas em imóveis residenciais, dependendo da complexidade do serviço e do tipo de documentação exigida.
- **CRECI-RJ:** Para avaliações de imóveis com finalidade judicial, o CRECI-RJ recomenda que o valor base seja equivalente ao custo de um serviço que demanda aproximadamente 20 horas de trabalho técnico, resultando em cerca de R\$ 4.000 a R\$ 6.000, considerando a localização e detalhes específicos do imóvel.
- **CRECI-RS e APEPAR (PR):** No Paraná, a tabela de referência da APEPAR aponta que para trabalhos técnicos de avaliação imobiliária, o valor da hora técnica mínima pode ser de R\$ 370,25 para corretores avaliadores. Estes valores referenciam avaliações judiciais em que o avaliador é nomeado pelo juiz e a tabela sugere ajustes de acordo com a complexidade e deslocamentos necessários